

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 667/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมชาย ปิ่นเสถียรเกส กับพวก

จำเลย

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 35

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าถือไม่ได้ว่าเงินสด 250,000 บาท เป็นวัตถุอื่นซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด ไม่ริบ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ไม่พอฟังว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นวัตถุที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันจะต้องริบตามกฎหมาย พิพากษายืน เป็นการพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยอาศัยข้อเท็จจริงทั้งสองศาล ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วจึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ที่ว่า ศาลมีอำนาจสั่งริบเงินสดของกลางจำนวน 250,000 บาท ที่เหลือจากการซื้อเฮโรอีนได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 3 แกลงคัดค้าน (อันดับ 212)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ฯลฯ จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ให้ประหารชีวิตคำรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยที่ 3 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอดชีวิตและจำเลยที่ 3 ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

พ.ศ. 2522 มาตรา 81 ปรึบ 4,000 บาท ฯลฯ ปรึบเฮโรอินและรดยนต์ของกลางเว้น
เงินสด 250,000 บาท แม้จะฟังว่าจะนำมาซื้อเฮโรอิน แต่เมื่อยังไม่ได้ซื้อ ถือไม่ได้ว่า
เป็นวัตถุอื่นซึ่งได้ใช้ในการกระทำผิดจึงไม่ปรึบให้คืนเจ้าของ

โจทก์และจำเลยที่ 3 ต่างฎีกา เฉพาะฎีกาของโจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว
(อันดับ 207,204)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 209)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เงินจำนวน 250,000 บาทของกลาง แม้
ฟังว่าจะนำมาซื้อเฮโรอิน แต่เมื่อยังไม่ใช้ซื้อถือไม่ได้ว่า เป็นวัตถุอื่นซึ่งได้ใช้ในการก
กระทำผิด จึงไม่ปรึบ ให้คืนเจ้าของนั้นเท่ากับวินิจฉัยว่า เงินที่จำเลยเตรียมไว้ซื้อ
เฮโรอิน ปรึบไม่ได้เป็นการสั่งไม่ปรึบโดยอาศัยข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกาจึงให้รับฎีกา
ของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เงินจำนวน 250,000 บาทของกลาง แม้
ฟังว่าจะนำมาซื้อเฮโรอิน แต่เมื่อยังไม่ใช้ซื้อถือไม่ได้ว่า เป็นวัตถุอื่นซึ่งได้ใช้ในการก
กระทำผิด จึงไม่ปรึบ ให้คืนเจ้าของนั้นเท่ากับวินิจฉัยว่า เงินที่จำเลยเตรียมไว้ซื้อ
เฮโรอิน ปรึบไม่ได้เป็นการสั่งไม่ปรึบโดยอาศัยข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกาจึงให้รับฎีกา
ของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ